TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1469-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 89 (TCE), reclama don Germán Andrés Herrera Dinamarca, candidato a Alcalde por la comuna de San Javier, contra la resolución N°G2612 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos del candidato y desestimó la solicitud de reembolso de gastos electorales;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución reclamada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos del candidato, a saber:

a) Observación N°2: Se declaró aporte por trabajos voluntarios de persona extranjera no habilitada para sufragar, incumpliendo lo previsto en el artículo 24 de la Ley N°19.884.
b) Observación N°3: No se incluyó en la contabilidad el aporte de espacios privados contenido en el formulario auxiliar N°104 código 457737 por $390.000.
c) Observaciones N°5, N°6 y N°7: Se declararon gastos sin acreditación suficiente por: a) traslado de brigadistas del proveedor Adrián Rojas Campos por $3.000.000, respaldado en factura N°50 (observación N°5); b) por $3.000.000 del mismo proveedor y glosa, respaldado en factura N° 51 (observación N°6); c) por $3.570.000 por estructuras publicitarias del proveedor Constructora Daniel Morales Valdés E.I.R.L., respaldado en factura N°38 (observación N°7).
d) Observación N°9: a) No se declaró en el formulario 87 de ingresos una solicitud de reembolso por $9.570.000 existente en formulario N°88 de gastos; b) Se constató la existencia por $177.000, que no fue financiado con los aportes en efectivo recibidos por la candidatura;

3°) Que el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones, se apruebe la cuenta y se autorice el reembolso solicitado.

En relación a la observación N°2, el reclamante a fojas 123 presenta un documento denominado "acuerdo de trabajo voluntario sin pago de honorarios", en que se valoriza el aporte en $10.000, afirma que desconocía la restricción legal y solicita que se deje sin efecto dicho aporte.

Acerca de la observación N°3, acompaña el listado de autorizaciones para la instalación de propaganda electoral a fojas 95 y siguientes.

Sobre las observaciones N°5 y N°6, el reclamante afirma que las prestaciones fueron debidamente acreditadas mediante informe de actividades, contrato de prestación de servicios y cuadro comparativo de tarifas entre distintos proveedores, documentos que acompaña a fojas 105 y siguientes.

Respecto a la observación N°7, cuenta igualmente con informe de actividades detallado, que acompaña a fojas 125 y siguientes.

Sobre la observación N°9, el reclamante sostiene que la descuadratura advertida se debe a un error en la declaración de solicitudes de reembolso pendientes, ofreciendo cubrir con recursos propios el saldo que no resulte acreditado y, en relación al mayor gasto, a fojas 92, acompaña un contrato de trabajo que da cuenta de su empleo remunerado;

4°) Que, de la revisión de los antecedentes, este Tribunal advierte que la totalidad de las observaciones mantenidas en la resolución impugnada han sido subsanadas, con la documentación que obra en estos autos.

Sobre la observación N°2, atendida la naturaleza y baja entidad del aporte valorizado -$10.000- y su declaración oportuna en el Formulario N°87, según consta a fojas 46, se acoge la reclamación en esta parte.

Acerca de la observación N°3, consta que el aporte en espacios privados por un total de $390.000 fue declarado en los formularios de ingresos y gastos según consta a fojas 11 y 12 y el documento con las autorizaciones figura a fojas 47, lo que permite tener por subsanado el reparo.

En relación a las observaciones N°5, N°6 y N°7, consta a fojas 103, 113, 118 y 125 que se acompañó la información que fuera requerida por el Servicio Electoral, a saber, informe de actividades con el detalle de la época de prestación de los servicios, fotografías, información de otros proveedores de servicios de la misma naturaleza y medios de comprobación, que dan cuenta de la efectividad de los gastos rendidos y la justificación del valor de mercado en relación a los servicios contratados por la candidatura.

Sobre la observación N°9, se advierte que de la lista de gastos presentados por el reclamante a fojas 155, los siguientes tres documentos vienen respaldados en facturas con condición de pago "crédito": a) Factura N°50, por $3.000.000 del proveedor Adrián Emilio Rojas Campos, por servicio de traslado de brigadistas, acompañada a fojas 29; b) Factura N°51, por $3.000.000, del proveedor Adrián Emilio Rojas Campos, por servicio de traslado de brigadistas, acompañada a fojas 33 y c) Factura N°38, por $3.570.000 del proveedor Constructora Daniel Morales Valdés E.I.R.L. por armado de estructura para instalación de propaganda electoral, acompañada a fojas 38.

Estos documentos suman un total de $9.570.000, lo que es consistente con lo declarado por la candidatura en su formulario de gastos a fojas 12 y resulta suficiente para tener por superada la observación formulada, dado que concurren, en la especie los requisitos para dar lugar al reembolso en los términos del artículo 17 de la Ley N°19.884.

Respecto a los dos documentos restantes informados en la nómina aludida previamente -META y Comercial F&C Limitada- se trata de documentos que aparecen pagados, según lo que consta de los respectivos comprobantes de fojas 12 y 40 de autos, por lo que no procede reembolso a su respecto, sin que ello obste a la decisión de subsanar la observación realizada.

En relación a la imputación de mayor gasto por $177.000, a fojas 92 se acompañó un contrato de trabajo

que da cuenta de la fuente de financiamiento del mayor gasto y resulta consistente con la alegación del candidato en la reclamación -de pagar el mayor gasto resultante con recursos propios-, por lo que resulta superada la observación en esta parte; y

5°) Que, así las cosas, atendido que se ha logrado acreditar en la especie la existencia y razonabilidad de los gastos electorales observados, conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley N°19.884, corresponde aprobar la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y autorizar el reembolso, en lo que corresponda, teniendo presente que el monto máximo reembolsable para esta candidatura de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.884, en relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693 es menor al reembolso solicitado por la candidatura.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge*** la reclamación interpuesta a fojas 89 por don Germán Andrés Herrera Dinamarca, candidato a Alcalde por la comuna de San Javier, contra la resolución N°G2612 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral y, en su lugar, se tiene por aprobada la cuenta, sin observaciones y se autoriza el reembolso, en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1469-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1469-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

DA01CA7F-D144-47A5-A35A-B7D3086DD796
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.